D5 — Paesaggio: Codice e PIT-PPR

Livello di verifica: Disciplina del PIT, Abachi, Accordo 2018 (prime pagine) e LR 65 controllati sui testi in `02_NORMATIVA/PIT_PPR`*. Codice: artt. 135, 136, 142, 145 e 146 controllati sul testo vigente di Normattiva al 3/11/2026 tramite sintesi automatica: per un atto professionale rileggi il testo integrale. Art. 143, DPR 31/2017 e DPCM 12/12/2005 da riscontrare.*

Il Codice: D.Lgs. 42/2004

Patrimonio culturale = **beni culturali** (parte II) + **beni paesaggistici** (parte III) (art. 2). Paesaggio: territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (art. 131).

La **Convenzione europea del paesaggio** (Firenze, 2000; ratifica italiana 2006) estende l'attenzione a tutto il territorio, compresi i paesaggi quotidiani e degradati, e valorizza la percezione delle popolazioni.

Art. 136: immobili e aree di notevole interesse pubblico (per provvedimento)

a) cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, compresi gli alberi monumentali; b) ville, giardini e parchi non tutelati dalla parte II, di non comune bellezza; c) complessi di cose immobili con valore estetico e tradizionale, compresi centri e nuclei storici; d) bellezze panoramiche, belvedere e punti di vista.

Art. 142: aree tutelate per legge (ex Galasso)

	Categoria	Fascia o soglia
a	Territori costieri	300 m dalla battigia
b	Laghi	300 m
c	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua in elenco	150 m
d	Montagne	Oltre 1.600 m (Alpi), 1.200 m (Appennini e isole)
e	Ghiacciai e circhi glaciali	
f	Parchi e riserve nazionali o regionali, e territori di protezione esterna	
g	Foreste e boschi	
h	Università agrarie e usi civici	
i	Zone umide (DPR 448/1976)	
l	Vulcani	
m	Zone di interesse archeologico	

Esclusioni: art. 142 c. 2, per aree in zone A e B al 6 settembre 1985, e in altre zone a certe condizioni.

Artt. 135, 143 e 145: il piano paesaggistico

- **Elaborazione congiunta** Ministero-Regione: obbligatoria solo per i beni dell'art. 143 c. 1 lett. b), c), d) (art. 135 c. 1).
- **Prevalenza (art. 145 c. 3):** le previsioni del piano non sono derogabili da piani o progetti di sviluppo economico, sono cogenti per comuni, città metropolitane e province, **immediatamente prevalenti** sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici e prevalgono sugli atti di settore e delle aree protette.

- **Conformazione (art. 145 c. 4):** gli strumenti si conformano o adeguano entro i termini del piano e comunque **entro 2 anni**. I limiti alla proprietà **non sono indennizzati**.
- **Procedimento (art. 145 c. 5):** lo disciplina la Regione, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali.

Art. 146: autorizzazione paesaggistica

Passaggio	Termine	Comma
Istanza con **relazione paesaggistica** (DPCM 12/12/2005) all'ente competente	—	3
L'ente verifica se serve, controlla i documenti e la conformità, trasmette alla **Soprintendenza** con relazione e proposta di provvedimento	**40 gg**	7
Parere del soprintendente: compatibilità e conformità al piano	**45 gg**	8
Se negativo: preavviso di rigetto (L. 241/90, art. 10-bis)		8
Provvedimento in conformità al parere	**20 gg** dal parere	8
Silenzio del soprintendente: l'ente provvede comunque	**60 gg** dalla ricezione degli atti	9

- **Natura del parere (c. 5):** vincolante; diventa **obbligatorio non vincolante** con piano paesaggistico approvato e verificato, e strumenti adeguati.
- **Atto autonomo** e presupposto del titolo edilizio. **Validità 5 anni**; i lavori iniziati si possono completare entro l'anno successivo (c. 4).
- **Sanatoria:** di regola esclusa, salvo i casi dell'art. 167 cc. 4-5.

DPR 31/2017: Allegato A, interventi **esclusi**; Allegato B, interventi di lieve entità con **procedimento semplificato**.

Delega in Toscana (art. 151 LR 65): a province o città metropolitana, enti parco, comuni singoli o associati, purché dotati di strutture con adeguate competenze tecnico-scientifiche. Commissione per il paesaggio: art. 153. Vigilanza regionale: art. 154.

Il PIT con valenza di piano paesaggistico

Approvato con **DCR 37 del 27 marzo 2015**. Valore di piano paesaggistico: art. 88 c. 2 LR 65; Disciplina, art. 2.

Struttura (Disciplina, art. 3)

Livello	Contenuto
Invarianti (artt. 7-12)	Obiettivi generali e abachi
Ambiti (art. 13)	**20 ambiti**, ciascuno con scheda
Beni paesaggistici (art. 14)	**Elaborato 8B** e schede **3B** (art. 136)
Ulteriori contesti (art. 15) · **Sistema idrografico** (art. 16) · attività estrattive	Discipline specifiche
Conformazione e adeguamento (artt. 20-21)	Rapporto con gli strumenti
Strategia (titolo 3)	Residenza urbana, formazione, mobilità, industria, commercio

Scheda d'ambito (art. 13 c. 3): 1 Profilo · 2 Descrizione interpretativa · 3 Invarianti · 4 Interpretazione di sintesi (patrimonio e criticità) · 5 Indirizzi per le politiche · 6 **Disciplina d'uso:** obiettivi di qualità e direttive, norme figurate, beni art. 136.

Ambiti da saper collocare: 1 Lunigiana · 2 Versilia e costa apuana · 3 Garfagnana, Valle del Serchio, Val di Lima · 4 Lucchesia · 5 Val di Nievole e Val d'Arno inferiore · **6 Firenze-Prato-Pistoia** · 7 Mugello · 8 Piana Livorno-Pisa-Pontedera · **9 Val d'Elsa** · 10 Chianti · 11 Val d'Arno superiore · **12 Casentino e Val Tiberina** · 13 Val di Cecina · 14 Colline di Siena · 15 Piana di Arezzo e Val di Chiana · 16 Colline Metallifere e Elba · 17 Val d'Orcia e Val d'Asso · 18 Maremma grossetana · 19 Amiata · 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei.

Il grado di cogenza (Disciplina, art. 4)

Tipo	Effetto
Obiettivi generali	Riferimento per ciascuna invariante
Obiettivi di qualità	Riferimento per le norme a livello di ambito
Obiettivi specifici dei morfotipi	Riferimento tecnico-operativo per tessuti e margini
Orientamenti	Esempi **non vincolanti** di attuazione delle direttive
Indirizzi per le politiche	Riferimento per le politiche di settore
Direttive	**Impegnano** gli enti all'attuazione, lasciando la scelta delle modalità
Prescrizioni	Obbligo di attenersi **puntualmente**
Prescrizioni d'uso	Regime giuridico dei beni paesaggistici: obbligo di attenersi puntualmente

Efficacia

- **Sugli strumenti (art. 18):** prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive dello statuto **prevalgono** sulle disposizioni difformi. Le direttive sui beni integrano lo statuto degli strumenti.
- **Sugli interventi (art. 19):** in aree e beni dell'art. 134 del Codice sono ammessi solo se **conformi a prescrizioni e prescrizioni d'uso**.

Conformazione e adeguamento

	Conformazione	Adeguamento
Cosa significa	Perseguire gli obiettivi · applicare indirizzi e direttive · rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso (art. 20 c. 1)	Rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso · essere coerenti con le direttive (art. 20 cc. 3-4)
Si applica a (Accordo 2018, art. 4)	Strumenti territoriali · **piani operativi** · **varianti generali** · varianti non generali a strumenti già conformati che interessano beni	Varianti a strumenti territoriali, RU o PO vigenti che interessano beni, finalizzate solo all'adeguamento (**mero adeguamento**)
Procedura	Conferenza paesaggistica	Procedimento dell'art. 32 LR 65 **fermo restando la conferenza** (Accordo, art. 4 c. 4)

Conferenza paesaggistica (LR 65, art. 31; Disciplina, art. 21; Accordo 2018)

1. L'ente trasmette a Regione e organi ministeriali l'**atto di avvio**.
2. Chiuse le osservazioni, trasmette il **provvedimento di approvazione**.
3. La Regione **convoca entro 15 gg**; i lavori si chiudono **entro 60 gg**.
4. **Componenti:** Regione e Ministero. Comune e Provincia o CM partecipano **senza diritto di voto** (Accordo, art. 3 c. 3).
5. **Valutazione:** congiunta Ministero-Regione per le parti sui beni; sola Regione per il resto (art. 21 c. 5).

6. **Documento utile:** elaborato che dia conto del recepimento di obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni (Accordo, art. 3 c. 4).
7. **Esito negativo** o assenza degli organi ministeriali: niente effetti dell'art. 146 c. 5, cioè il parere della Soprintendenza non diventa non vincolante (art. 21 c. 7).

Piani attuativi: la verifica può avvenire già in sede di PO o varianti generali, se gli strumenti contengono elaborati sufficienti sull'inserimento paesaggistico (Accordo, art. 4 c. 5). **Da saper dire all'orale.**

Aree dell'art. 143 c. 4 lett. a) e b) (Disciplina, art. 22; LR 65, art. 22): aree gravemente compromesse o degradate. Il PIT le integra su ricognizione dei comuni, come a Scandicci e Chiusi (DCR 26 e 27/2020).

Aggiornamenti recenti

DCR 26 e 27/2020 · DCR 82/2022 e 9/2024 (quadro conoscitivo) · **DCR 47/2025** (Torrente Foci, Poggibonsi) · nuove dichiarazioni art. 136: Montauto 2025, mura di Siena e Rettifilo Sansepolcro-Anghiari 2026. Pagina: https://www.regione.toscana.it/-/aggiornamenti-e-integrazioni.

Morfotipi

Elenco in D2. Il corso 2026 mostra casi reali utili da citare: **PS Seravezza, PS Bucine, PO Gaiole in Chianti** (margine e scheda norma).

Regola pratica per la professione

Su un'area, verifica sempre: (1) ambito e obiettivi di qualità con direttive; (2) art. 136 con scheda 3B; (3) art. 142 con 8B; (4) invarianti e morfotipo; (5) strumento comunale conformato o no.

Inserimento paesaggistico: scaletta di una prova

Riferimento: 2025 II T3, biomassa nelle Foreste Casentinesi.

1. **Lettura:** ambito, morfologia, usi storici, boschi e visibilità.
2. **Beni:** 136, 142 lett. f e g, parco, Natura 2000 (→ VINCA, D6).
3. **Alternative:** criteri localizzativi, compresa l'opzione zero.
4. **Visuali:** punti di osservazione e intervisibilità.
5. **Inserimento:** volumi, materiali, colori, modellazione del terreno, vegetazione autoctona. Le schermature mitigano, non legittimano una localizzazione sbagliata.
6. **Coerenza con la disciplina:** obiettivo della scheda d'ambito, direttiva correlata, prescrizione del bene.
7. **Monitoraggio** e gestione.

Domande di autoverifica

1. Elenca le lettere dell'art. 142.
2. Differenza tra art. 136 e art. 142, e chi li disciplina?
3. Differenza tra direttiva e prescrizione?
4. Cosa succede in conferenza paesaggistica?
5. Quando serve il procedimento semplificato?